

Aan de Staatsecretaris van Economische Zaken - Digitale Economie en
Soevereiniteit

Auteur

TER BESLISSING
Datum aangemaakt
9 juni 2026

Kenmerk
DGED / 106862660

Kopie aan
Marieke van der Stoel (DE)

Bijlage(n)
5

nota
TER BESLISSING

Kamerbrief naderende Raadspositie Omnibus
Digitaal

Parafenroute

Aanleiding

Het Cypriotische voorzitterschap zal waarschijnlijk tijdens de Coreper-II-bespreking van 26 juni aanstaande, het compromis op de Omnibus Digitaal dat zij dan denken te hebben bereikt, aan de lidstaten voorleggen ter akkoord en een mandaat vragen voor de onderhandelingen met het Europees Parlement (EP). Conform de informatieafspraken met het parlement wordt u verwacht beide Kamers voorafgaand aan het akkoord (in de week van 19 juni) te informeren over de verwachte uitkomst van de onderhandelingen over de Omnibus Digitaal en hoe deze zich verhoudt tot de kabinetsinzet.

Geadviseerd besluit

Instemmen met het verzenden van bijgevoegde (inhoudelijk nagenoeg dezelfde) brieven aan de Eerste en Tweede Kamer namens u en de Staatssecretaris van JenV, mede namens de Minister van JenV, de Minister van BZK en de Staatssecretaris van BZK.

Kernpunten

- De brief beschrijft de stand van zaken in de onderhandelingen per onderdeel van de Omnibus Digitaal op het moment van schrijven. Over het algemeen zal het uiteindelijke compromis waarschijnlijk op veel punten meer in lijn zijn met de kabinetsinzet, maar er is momenteel nog veel onzekerheid over de inhoud van het verwachte akkoord.
- Om die reden wordt in de brief aangegeven dat het kabinet nog niet kan aangeven of het zal instemmen met het compromis dat zal worden voorgelegd. Het kabinet spant zich er in eerste instantie voor in het Raadscompromis zoveel mogelijk in lijn te brengen met de kabinetsinzet en vervolgens te oordelen over het compromis dat wordt voorgelegd.

Kenmerk
DGED / 106862660

- Voor het Europees meldpunt en de Platform-to-Business-verordening lijkt er voldoende steun om het compromis in lijn te brengen met de Nederlandse inzet zoals geformuleerd in de non-papers over die onderdelen van de omnibussen.
- Met name over de AVG-onderdelen (incl. cookies) en de bescherming van bedrijfsgeheimen onder de Dataverordening is nog niet zeker hoe het krachtenveld zich de komende tijd gaat ontwikkelen. M.b.t. de AVG spant het kabinet zich ervoor in dat de omnibus geen afbreuk doet aan het niveau van bescherming van grondrechten. Met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen kan het kabinet verduidelijking (zoals in het Commissievoorstel) steunen, maar ook op dit onderdeel is het kabinet geen voorstander van fundamentele aanpassingen, zeker niet als die het toezicht op deze bepalingen bemoeilijken.
- In de brief wordt aangegeven dat de Kamer conform de informatie-afspraken over het bereikte compromis zal worden geïnformeerd.
- In de Tweede Kamerversie van de brief staan t.o.v. de Eerste Kamerbrief twee aanvullende passages in reactie op bijgaande verzoeken van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer.

Reacties op verzoeken en vragen

- De TK heeft een addendum op het BNC-fiche over de Omnibus AI en Omnibus Digitaal verzocht met een tabel over de huidige AI Act, het commissievoorstel, het Raadsmandaat, de EP-positie, het akkoord en de Nederlandse inzet. Dit verzoek is gedaan in aanloop naar het CD Telecomraad dat niet door is gegaan. In reactie hierop wordt aangegeven dat de Kamer middels het BNC-fiche en Kamerbrieven op 9 maart jl. en 13 mei jl. al is geïnformeerd over het Commissievoorstel, de kabinetsinzet, het Raadsmandaat en het akkoord en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
- Daarnaast heeft de TK verzocht in de onderhandelingen te blijven inzetten op het uitvoeren van een impact assessment en duidelijkheid over de criteria voor het uitvoeren een impact assessment door de Europese Commissie. In reactie hierop geeft de brief aan dat ook het kabinet van mening is dat een impact assessment gepast was geweest en zich hier in de onderhandelingen voor heeft ingezet. Hier was echter onvoldoende steun voor. Op basis van de geldende kaders kan de Commissie de relevante criteria hiervoor in eerste instantie zelf toepassen.
- Middels de tekst over de AVG-onderdelen van de omnibus worden ook Eerste Kamervragen van het lid Van de Sanden aan de Staatssecretaris van JenV over het non-paper over de AVG-onderdelen van de omnibus beantwoord. Vandaar dat de AVG-inzet uitgebreider is beschreven. Gezien de zorgen en informatiebehoefte van de TK m.b.t. de AVG-onderdelen is deze tekst ook in de TK-brief opgenomen.